

1500106-88.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2011267/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22418020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 334/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500106-88.2022.8.26.0559 - 2022/000060

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2011267/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22418020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 334/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2011267 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 334/22/429 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

KALEB DOS SANTOS OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

art. 33, caput, da Lei 11343/06

Aos 26 de maio de 2022, às 15:40h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Márcio Rossetto Leite. Presente o acusado KALEB DOS SANTOS OLIVEIRA, acompanhado de Defensor constituído Dr. Leandro Celestino Castilho de Andrade. Presentes ainda as testemunhas Cassiano Bachini dos Santos e Willian José Lorente. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos.

KALEB DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de janeiro de 2022, por volta de 21h, na Rua Adibo Bassitt, nº. 840, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, trazia consigo e transportava 5 tijolos de maconha, pesando 3.566,43 g, com objetivo de venda, entrega e fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, apreendendo-se, ainda, R\$ 56,00 em espécie, uma mochila marca Ifood, e uma motocicleta Honda/CG 160 FAN, cor prata, 2020, placa DOM9D09, de São José do Rio Preto, SP. Policiais militares faziam patrulhamento quando foram avisados por um casal que havia um motociclista com roupa preta em atitude suspeita numa praça, em frente do portão lateral do Hipermercado Carrefour, acreditando que ele tinha intenção de roubar alguém. Os policiais militares e sua equipe foram imediatamente para o local indicado e, na praça localizada na Rua Adibo Bassitt, próximo ao número 840, viram uma motocicleta Honda ligada e parada, ocupada por um indivíduo vestindo uma roupa escura, com uma caixa térmica de transporte de comida nas costas. Abordaram-no, o identificaram como sendo Kaleb dos Santos Oliveira. A revistar o acusado, os policiais localizaram documentos, cartões de crédito e R\$ 56,00 em espécie. Indagado o que fazia naquele local, Kaleb contou que estava fazendo uma corrida para ganhar R\$ 300,00 e na caixa térmica havia maconha, que entregaria ao comprador e receberia R\$ 4.000,00. Os policiais verificaram a caixa térmica e localizaram 5 tijolos de maconha embaladas em plástico verde. Kaleb foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada em Audiência de Custódia (fls. 45/46). Aos 14 de janeiro de 2022 Kaliana dos Santos Oliveira solicitou a restituição da motocicleta Honda/CG 160 Fan, ano 2020, modelo 2021, placa DOM9D09 (fls. 60/61), o que foi indeferido pelo juízo (fls. 90). A denúncia teve por base Inquérito Policial e, após defesa preliminar (fls. 142/143), foi recebida às fls. 153/154. O réu foi citado às fls. 166/167. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 39/42). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a aplicação da atenuante da confissão e demais benesses legais. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de constatação (fls. 28/30), pelas fotografias (fls. 17/18 e 20/26), pela guia de depósito judicial (fls. 82 e 95), pelos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 79/81 e 83/87), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Cassiano Bachini dos Santos, policial militar, disse que na data dos fatos, em patrulhamento de rotina, na companhia do sargento Lorente, nas proximidades do supermercado Carrefour, foram solicitados por um casal, que estava numa motocicleta. O casal informou que ali naquelas proximidades havia um indivíduo com uma motocicleta, trajando capa de chuva, com mochila de entregador, em atitude suspeita numa praça próxima, razão pela qual referido casal temia que o indivíduo pudesse cometer a prática de roubo. Se deslocaram até o local e na Rua Adibo Bassitt abordaram o indivíduo com as características mencionadas pelo casal. O rapaz foi identificado como sendo Kaleb dos Santos Oliveira e em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, somente a quantia de R\$ 56,00 em notas diversas. No entanto, indagado o que estaria carregando na bolsa do Ifood, o acusado confessou que havia droga. Procedida à revista no interior da bolsa, foram localizados 3 tijolos inteiros e 2 pedaços grandes de substância aparentando ser maconha, salientando que toda essa droga estava envolta com a mesma embalagem. Indagado novamente sobre a droga, Kaleb se negou a informar onde adquiriu essa maconha, informando somente que iria ganhar R\$ 300,00 pela entrega, não fornecendo maiores detalhes (fls. 03). Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Willian José Lorente (fls. 04/05), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Cassiano Bachini dos Santos. Em juízo, a testemunha comum Willian José Lorente disse que em patrulhamento pelas proximidades do Hipermercado Carrefour, recebeu informação de um casal que haveria um indivíduo numa moto em atitude suspeita na praça. O réu foi abordado. Trazia dentro de uma caixa térmica de transporte 3 tijolos grandes de maconha e mais dois menores. O réu

admitiu que receberia R\$ 300,00 pelo transporte e receberia R\$ 4.000,00 do terceiro que pegaria a droga. Não foi visto na posse de celular. Não se recorda se a caixa tinha identificação Ifood. Em juízo, a testemunha comum Cassiano Bachini dos Santos apresentou versão semelhante a do policial Willian José Lorente. Na fase policial, o réu Kaleb dos Santos Oliveira disse que havia aproximadamente 1 ano e meio estava trabalhando como entregador de Ifood e para tanto faz uso de uma motocicleta financiada em nome de sua irmã. Disse que sempre trabalhou honestamente e no dia 12 de janeiro de 2022 recebeu um telefonema de um conhecido, que tem o apelido de "Be". Este conhecido perguntou a Kaleb se ele gostaria de ganhar R\$ 300,00 para fazer uma entrega, ao que o acusado aceitou. "Be" lhe disse que era para Kaleb fazer a entrega de maconha e foi marcado um local para que o acusado pegasse essa encomenda. Não soube dizer a rua exata, mas apenas que foi no Bairro Jardim Nunes onde recebeu a encomenda, ou seja, onde recebeu a maconha, de um rapaz que não era o "BE" e que estava num carro vermelho, não se recordando do modelo do veículo. Nunca viu esse rapaz que lhe entregou a maconha a pedido de "Be". Foi lhe dada orientação que era para Kaleb entregar essa maconha em um local próximo ao Carrefour e que ele iria encontrar um carro prata e iria ser avisado por telefone. Estava próximo a uma pracinha e tentou falar com "Be" pelo telefone, mas não conseguiu porque nessa hora foi abordado por policiais do BAEP. Foi revistado e confessou a eles que tinha droga na bag. Acredita que seu aparelho celular tenha caído no local da abordagem porque se esquivou na moto quando os PMS chegaram. Sua última entrega feita foi mais ou menos às 18h30min pelo Açaí, pois trabalha no Açaí em horário fixo, das 14h30min até às 18h30min. Depois das 18h30min não fez nenhuma entrega pelo aplicativo Ifood e sua última ligação foi quando tentou falar com "Be". Essa foi a primeira vez que fez esse serviço, pois não tem passagem nenhuma e nunca realizou a traficância. Só aceitou pegar essa encomenda porque esta precisando muito de dinheiro. Sua irmã é a real proprietária da moto e ela não imaginou que o acusado iria usar a moto para fazer algo errado (fls. 06/07). Em juízo, o réu Kaleb dos Santos Oliveira disse que estava fazendo a entrega da droga e confessou imediatamente aos policiais. O celular do depoente estava na sua mão e não foi apreendido, o que acha incorreto por parte da conduta dos policiais. Configurado, pois, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias não deixam dúvidas de que a quantidade de entorpecente encontrada e a forma como acondicionado caracterizam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado. Ademais, segundo testemunhos dos policiais militares, o acusado foi abordado e acabou dizendo que estava no local porque fazia uma corrida para ganhar R\$ 300,00 e na caixa térmica havia maconha, que entregaria ao comprador e receberia R\$ 4.000,00. Os policiais verificaram a caixa térmica e localizaram 5 tijolos de maconha embaladas. Os testemunhos confirmaram os fatos descritos na denúncia. O réu confessou a prática do delito na delegacia e em juízo. Assim, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena do réu. A pena-base tem por referência o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja previsão mínima é de 05 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Não havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta. O réu não possui maus antecedentes (fls. 39/42). Contudo, atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, o réu guardava e tinha em depósito expressiva quantidade droga para o tráfico (5 tijolos de maconha, pesando 3.566,43 g - três mil e quinhentos e sessenta e seis gramas e quatrocentos e trinta miligramas), podendo assim obterem um lucro considerável, deste modo, aplico a pena base acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Presente a atenuante da confissão, a pena retorna ao mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, sendo primário e não havendo notícias de que integre organização criminosa, mostra-se pertinente a aplicação da diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, de forma que reduzo a pena em 2/3, atingindo-se 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causas de aumento de pena. Sem outras causas modificadoras da pena, fixo-a no

patamar supra estabelecido. A substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos é medida excepcional, de natureza alternativa, empregada aos delitos de menor gravidade e atendidas as exigências contidas nos incisos do art. 44 do CP. Ainda que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e não seja o réu reincidente em crime doloso, em se tratando do crime de tráfico, entende-se que a mencionada conversão se apresenta inadequada e insuficiente ao fim da sanção penal. Trata-se de crime de natureza grave, de reprovabilidade acentuada e cujas circunstâncias (lucro fácil em detrimento da saúde de outrem) e consequências (desestabilização familiar e social), impedem a substituição. Atentando-se aos princípios da individualização da pena, as particularidades do caso concreto, a natureza da droga, o montante da pena aplicada, fixo para o réu o regime aberto. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu KALEB DOS SANTOS OLIVEIRA, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. O réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura. Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. DECRETO A PERDA DO DINHEIRO apreendido nos autos (fls. 15 e 95) em favor da União, devendo ser revertido ao FUNAD. Determino a destruição da mochila apreendida (fls. 15), posto que utilizada no cometimento do crime. Quanto à motocicleta apreendida às fls. 15/16, tendo em vista que foi utilizado para o transporte de drogas, decreto sua perda. Oficie-se à Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), comunicando o perdimento para fins de sua destinação. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Nesta oportunidade o sentenciado renunciou ao recurso. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.